

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구 및 [통보]

제 목 지하수자원 개발사업 관련 매입세액 미공제

해 당 부 서 ☆☆☆☆본부

조 치 부 서 ☆☆☆☆본부

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆본부는 「부가가치세법」 제3조에 따른 부가가치세 납세의무자로서, 같은 법 제48조 및 제49조에 따라 매 분기 부가가치세를 신고·납부하고 있다.

2. 판단기준

「조세특례제한법」 제106조(부가가치세의 면제 등) 제1항 제6호, 같은 법 시행령 제106조(부가가치세의 면제 등) 제7항 및 제8항, 같은 법 시행규칙 제48조 (부가가치세의 면제 등) 및 [별표 10]에 따르면 한국농어촌공사가 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」 제10조에 따른 사업으로 재화 또는 용역을 공급하는 경우 부가가치세를 면제하나, 농업기반시설의 임대사업, 지하수자원 개발사업, 저수지와 그 주변 준설사업 및 「폐기물관리법」 제30조 제1항에 따른 폐기물처리시설 검사업무, 신재생에너지사업은 부가가치세 면제 대상에서 제외한다고 되어 있다.

그리고 「부가가치세법」 제37조(납부세액 등의 계산) 제2항에 따르면 부가가

치세 납부세액은 매출세액(공급한 재화 또는 용역의 공급가액에 부가가치세 세율 10%를 곱한 금액)에서 매입세액(사업자가 자기의 사업을 위하여 사용하였거나 사용할 목적으로 공급받거나 수입하는 재화 또는 용역에 대한 부가가치세액)과 그 밖에 이 법 및 다른 법률에 따라 공제되는 매입세액을 뺀 금액으로 한다고 되어 있다¹⁾.

$$(\text{공급가액의 합계액} \times \text{세율} = \text{매출세액}) - (\text{세금계산서상 매입세액}) = \text{납부세액 또는 환급세액}$$

따라서 각 부서는 부가가치세 신고·납부시 과세사업인 지하수자원 개발사업을 위하여 집행한 금액 중 매입세액에 해당하는 금액은 매출세액에서 공제한 후 부가가치세를 신고·납부하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ☆☆☆☆본부는 2025. 7월 면세사업인 ‘☆☆시 ㉸㉸㉸㉸관리 공공㉸㉸ 보수·보강공사’, ‘△□▽시 ㉸㉸㉸㉸관리 공공㉸㉸ 보수·보강공사’와 과세사업인 ‘㉸㉸ ㉸㉸㉸㉸ 및 보수보강 공사’²⁾에 소요되는 자재인 ‘PVC스트레이너³⁾’와 ‘STS소켓’을 각각 통합하여 [표 1]과 같이 계약한 후 대가지급 하였으나

[표 1] ☆☆☆☆본부 ㉸㉸㉸㉸사업용 지급자재 구매내역

(단위: 원)

구분	계약기간	계약금액	계약상대자	검인수 완료일

주: 검인수 완료일을 세금계산서 발행일로 함
자료: ☆☆☆☆본부 제출자료 재구성

1) 단, 매입세액이 매출세액을 초과하는 경우 부가가치세 환급
2) ㉸㉸㉸㉸관리사업은 「조세특례제한법」에 따라 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」(제10조 사업) 2. 농업기반시설의 유지·관리 및 이용에 관한 사업으로 면세사업으로 분류, 그 외 지하수자원 개발사업은 과세사업으로 분류
3) ‘PVC스트레이너’로 구매하였으나 정식명칭은 ‘PVC스트레이너’로 본 보고서에는 정식명칭으로 표기, 폴리염화비닐관에 잘게 구멍을 내어 암반에 삽입하여 지하수가 관로 내로 유입될 수 있도록 만든 장치

2025년 1기 확정(2분기) 부가가치세 신고 시 [표 2]와 같이 ‘PVC스트레이너’ 구매내역 총 13,498천 원 중 과세사업인 ‘○○○ ⊗⊗⊗⊗ 및 보수보강 공사’에 소요된 구매내역 4,319천 원을 구분하지 않았고,

마찬가지로 2025년 2기 예정(3분기) 부가가치세 신고 시 ‘STS소켓’ 일괄 구매내역 총 18,572천 원 중 과세사업인 ‘○○○ ⊗⊗⊗⊗ 및 보수보강 공사’에 소요된 구매내역 8,450천 원을 구분하지 않는 등 과세와 면세사업을 구분하지 않고 일괄 면세로 신고하였으며,

과세사업인 ‘○○○ ⊗⊗⊗⊗ 및 보수보강 공사’에 소요된 총구매액 12,770천 원에 대한 매입세액 1,161천 원을 공제하지 않고 부가가치세를 신고·납부하였다.

[표 2] 지하수자원 개발사업 구매내역 및 매입세액 미공제 내역

(단위 : 원)

구분	과·면세 구분	PVC스트레이너 구매액	STS소켓 구매액	계	매입세액

자료: ☆☆☆☆본부 제출자료 재구성

그 결과 매입세액 공제를 누락하여 1,161천 원 상당액의 부가가치세가 과다하게 납부되었다.

4. 관련부서 의견

☆☆☆☆본부는 감사 지적사항에 대하여 이견이 없으며, 환급받을 수 있는 과세사업 부분은 부가가치세 경정청구를 할 예정이고, 향후 면세 및 과세사업을

구분하여 업무 처리하는 등 유사한 사례가 발생하지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정, 통보

사장(☆☆☆☆본부장)은 ① 「부가가치세법」 제37조 등에 따라 부가가치세 신고 시 공제하지 않은 지하수자원 개발사업 관련 매입세액 1,161천 원 상당액을 관할 세무서로 경정청구하고,(시정)

② 각 부에서 시행하는 과세사업에 대하여 「부가가치세법」에 따라 매입세액 공제를 적정하게 이행하도록 사례전파 및 관련 직원(과세사업 담당자, 계약담당자, 회계담당자 등)에게 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)